



MAGISTRATURA E MP DO TRABALHO
DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO
THAIS MENDONÇA
AULA 8

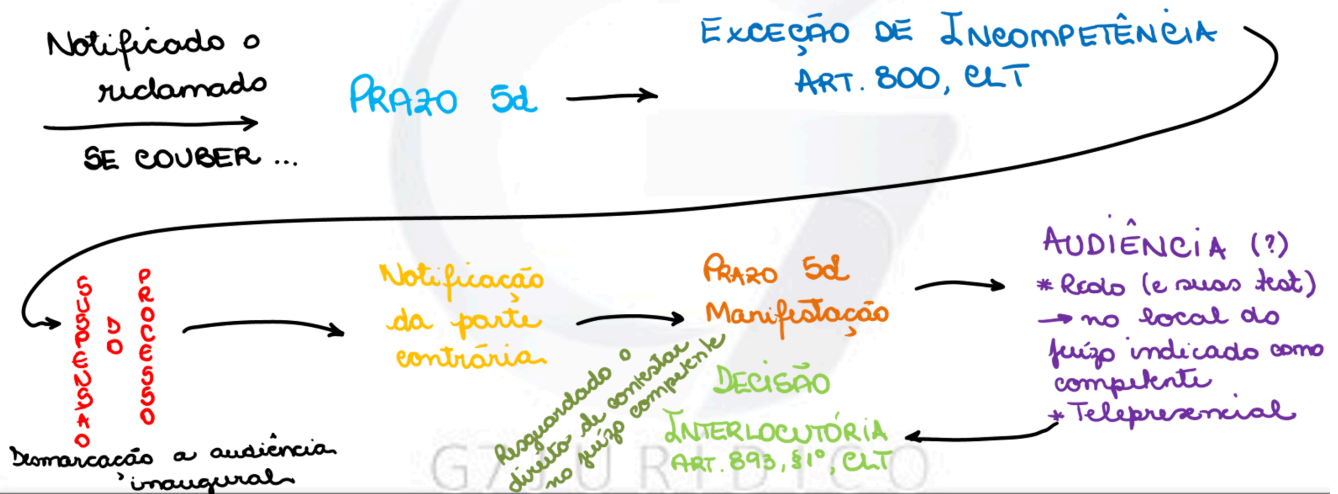
ROTEIRO DE AULA

Sumário

1. Defesa do reclamado
2. Provas

DEFESA DO RECLAMADO

* Exceção de incompetência { Correção da incompetência territorial, art. 661, CLT



www.g7juridico.com.br

- Exceção de incompetência
 - não é preliminar
 - peça separada torna o processo mais organizado
 - trata-se de defesa diferenciada para correção da incompetência territorial
 - segue as regras do art. 651 da CLT
 - reclamado tem 5 dias para, querendo, entrar com exceção de incompetência
 - art. 800 da CLT trata dessa defesa
 - suspende o processo e desmarca a audiência inaugural
 - cabe rejeição liminar
 - estando tudo certo, prossegue-se com a notificação da parte contrária para se manifestar em 5 dias
 - pode ter audiência
 - ocorrendo a audiência, o reclamado e suas testemunhas (da exceção) serão ouvidas no local do juízo indicado como competente
 - a audiência pode ser telepresencial
 - proferida decisão interlocutória

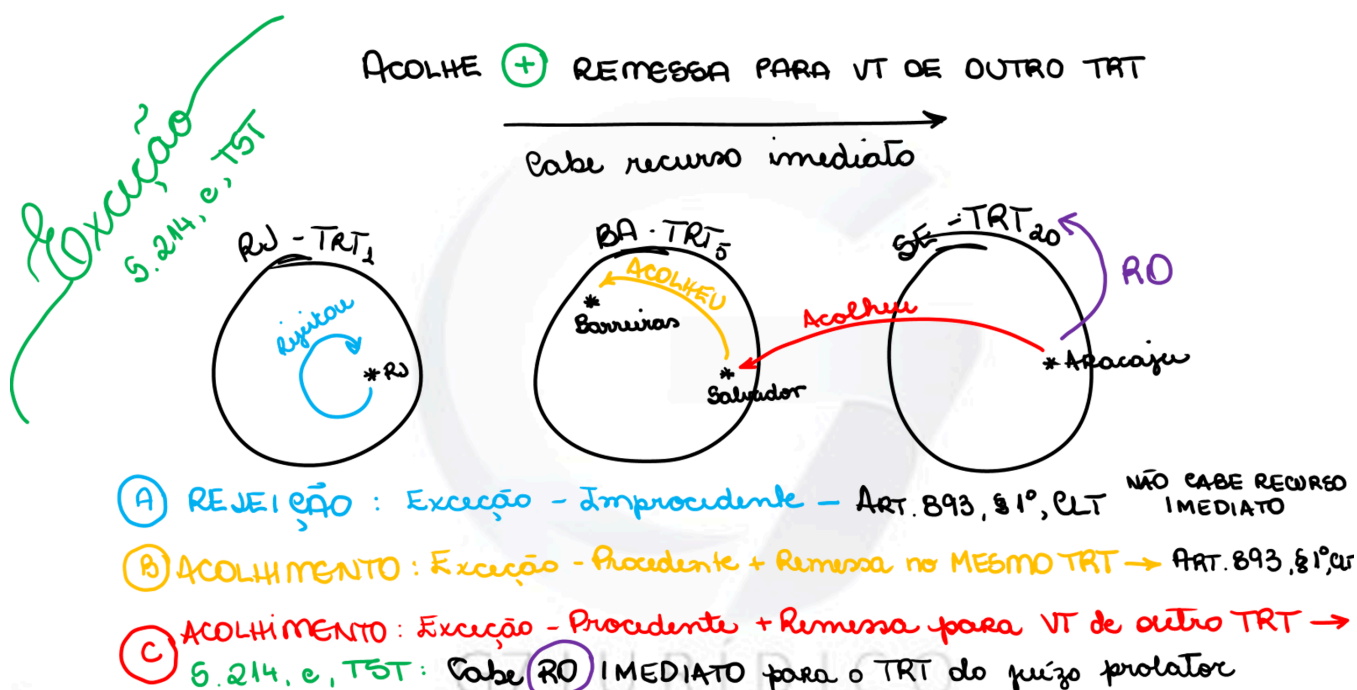
Art. 800. Apresentada exceção de incompetência territorial no prazo de cinco dias a contar da notificação, antes da audiência e em peça que sinalize a existência desta exceção, seguir-se-á o procedimento estabelecido neste artigo. [\(Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017\)](#)

§ 1º Protocolada a petição, será suspenso o processo e não se realizará a audiência a que se refere o [art. 843 desta Consolidação](#) até que se decida a exceção. [\(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017\)](#)

§ 2º Os autos serão imediatamente conclusos ao juiz, que intimará o reclamante e, se existentes, os litisconsortes, para manifestação no prazo comum de cinco dias. [\(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017\)](#)

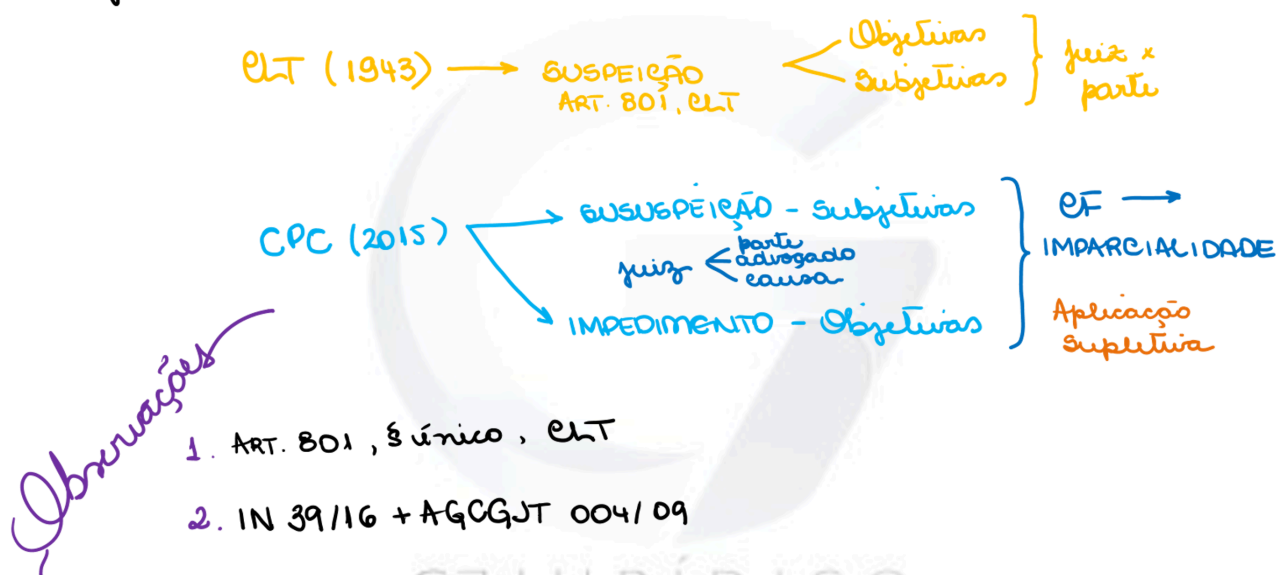
§ 3º Se entender necessária a produção de prova oral, o juízo designará audiência, garantindo o direito de o excipiente e de suas testemunhas serem ouvidos, por carta precatória, no juízo que este houver indicado como competente. [\(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017\)](#)

§ 4º Decidida a exceção de incompetência territorial, o processo retomará seu curso, com a designação de audiência, a apresentação de defesa e a instrução processual perante o juízo competente. [\(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017\)](#)



- Apenas na hipótese da súmula 214, c, do TST é recorrível de imediato: RO para o juízo prolator da decisão (no ex. acima, juízo de Aracajú)
- Súmula nº 214 do TST
- Na Justiça do Trabalho, nos termos do art. 893, § 1º, da CLT, as decisões interlocutórias não ensejam recurso imediato, salvo nas hipóteses de decisão: a) de Tribunal Regional do Trabalho contrária à Súmula ou Orientação Jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho; b) suscetível de impugnação mediante recurso para o mesmo Tribunal; c) **que acolhe exceção de incompetência territorial, com a remessa dos autos para Tribunal Regional distinto daquele a que se vincula o juízo excepcionado, consoante o disposto no art. 799, § 2º, da CLT.**

* Aquisição de suspeição / impedimento



www.g7juridico.com.br

- Veja que é arguição, não mais exceção
- O CPC separou a suspeição para causas subjetivas e o impedimento para causas objetivas
- O CPC está mais alinhado com a CF e com a ideia de imparcialidade
- Aplicação do CPC de forma supletiva
- Não será declarada a suspensão:
 - Se o recusante houver praticado algum ato pelo qual haja consentido na pessoa do juiz, não mais poderá alegar exceção de suspeição, salvo sobrevindo novo motivo.

- A suspeição não será também admitida, se do processo constar que o recusante deixou de alegá-la anteriormente, quando já a conhecia, ou que, depois de conhecida, aceitou o juiz recusado ou, finalmente,

-se procurou de propósito o motivo de que ela se originou.

- Utiliza-se o procedimento do CPC

Art. 801 - O juiz, presidente ou vogal, é obrigado a dar-se por suspeito, e pode ser recusado, por algum dos seguintes motivos, em relação à pessoa dos litigantes:

a) inimizade pessoal;

b) amizade íntima;

c) parentesco por consanguinidade ou afinidade até o terceiro grau civil;

d) interesse particular na causa.

Parágrafo único - Se o recusante houver praticado algum ato pelo qual haja consentido na pessoa do juiz, não mais poderá alegar exceção de suspeição, salvo sobrevindo novo motivo. A suspeição não será também admitida, se do processo constar que o recusante deixou de alegá-la anteriormente, quando já a conhecia, ou que, depois de conhecida, aceitou o juiz recusado ou, finalmente, se procurou de propósito o motivo de que ela se originou.

Art. 802 - Apresentada a exceção de suspeição, o juiz ou Tribunal designará audiência dentro de 48 (quarenta e oito) horas, para instrução e julgamento da exceção.

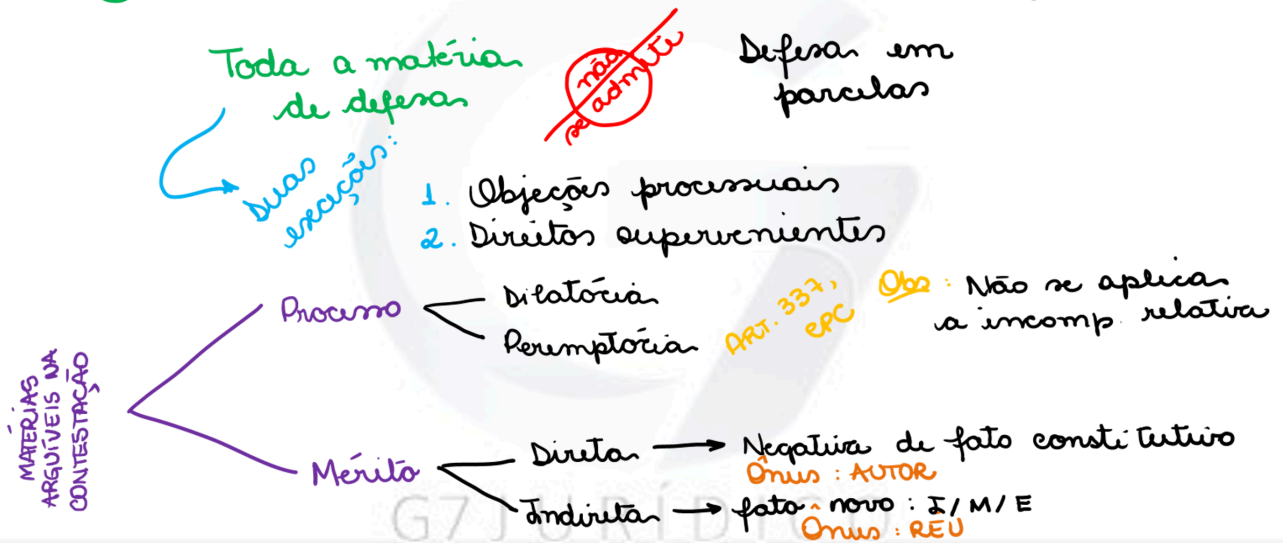
§ 1º - Nas Juntas de Conciliação e Julgamento e nos Tribunais Regionais, julgada procedente a exceção de suspeição, será logo convocado para a mesma audiência ou sessão, ou para a seguinte, o suplente do membro suspeito, o qual continuará a funcionar no feito até decisão final. Proceder-se-á da mesma maneira quando algum dos membros se declarar suspeito.

§ 2º - Se se tratar de suspeição de Juiz de Direito, será este substituído na forma da organização judiciária local.

Bloco 2

* Contestação

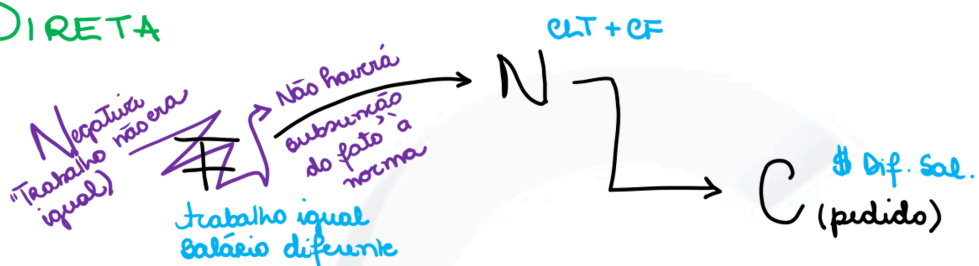
Ⓐ Princípio da eventualidade ou concentração da defesa



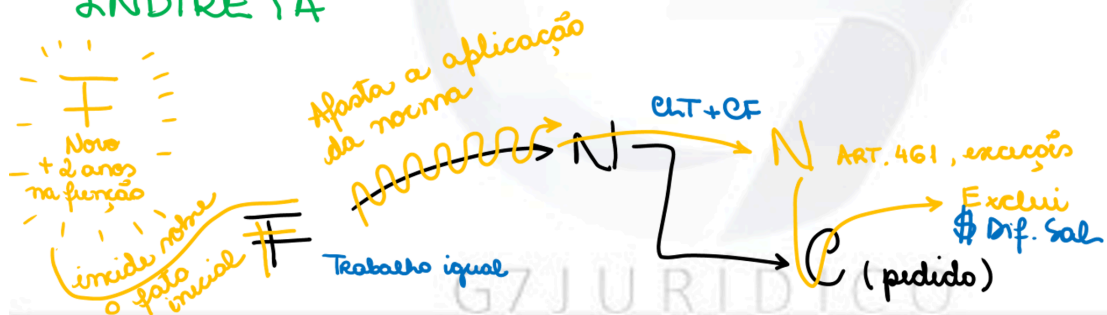
www.g7juridico.com.br

- O réu deve colocar na contestação toda a matéria que entende cabível
- Não se fala em contradição
- Não se admite defesa em parcelas
- As objeções processuais (matérias de ordem pública) e direitos supervenientes (surgiram após a contestação) são exceções
- Dilatória: apenas gera uma distensão do processo no tempo (ex. conexão)
- Peremptória: gera o fim do processo (ex. inépcia); art. 337 do CPC aplicado supletivamente
- Direta: negativa de fato constitutivo (a regra é ônus do autor)
- Obs. o réu pode apresentar defesa direta e indireta sobre o mesmo fato (princípio da eventualidade)
- Indireta: fato novo que impede/modifica/extingue algum direito do autor (ônus do réu)

DIRETA



INDIRETA



www.g7juridico.com.br

- Veja que a direta afeta a causa de pedir do autor
- Enquanto a indireta traz fatos novos afetando o direito

③ Princípio da impugnação específica



Deve impugnar
Todos os fatos
narrados na inicial

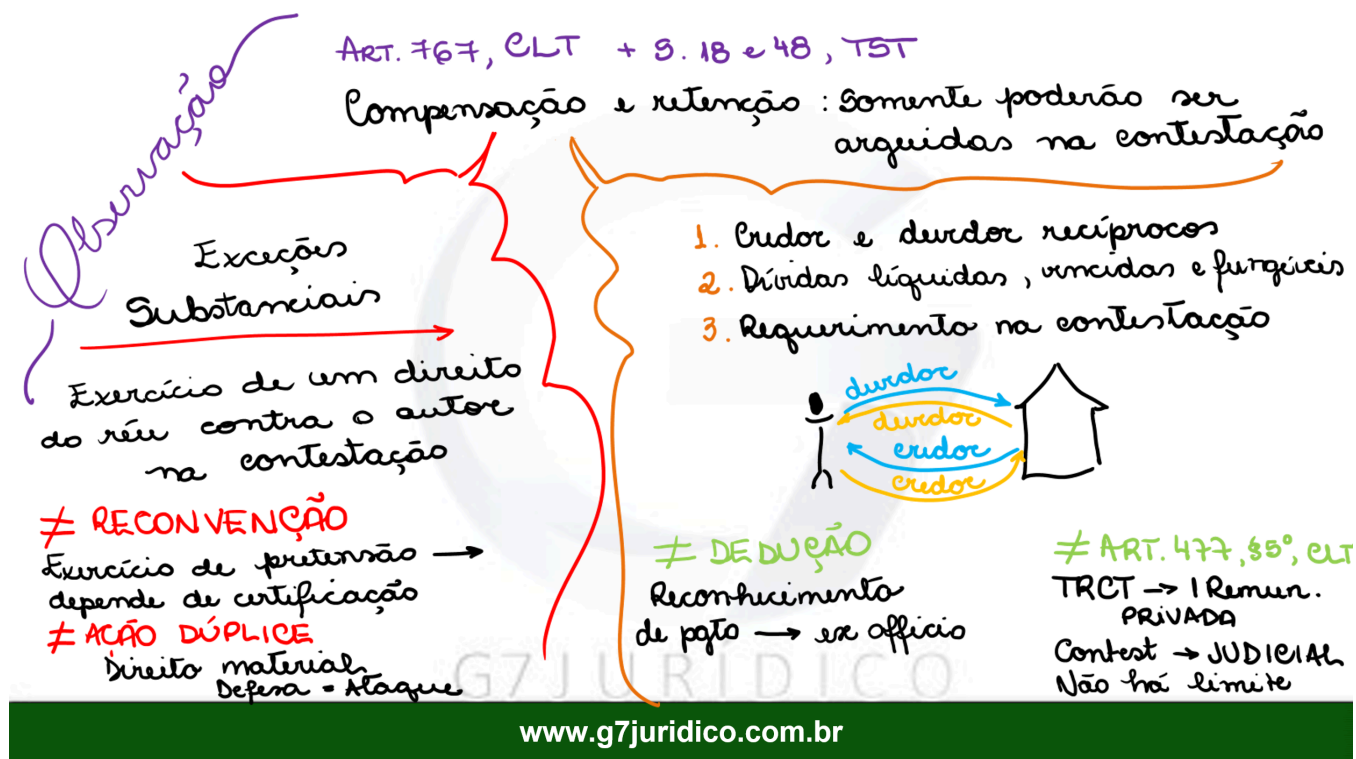
Sob pena
NÃO IMPUGNADO
=
INCONTROVERSO
(confissão ficta)

Exceção

1. Fatos que não admitem confissão
2. Fatos que, considerada a defesa como um todo, estejam controvertidos.
3. Prescrição, S. 153, TST

www.g7juridico.com.br

- S 153 - Não se conhece de prescrição não arguida na instância ordinária



- Ex. retenção: A está retendo o computador de B; B pede que, caso condenado, abata-se o valor do computador; veja que esse pedido de abater do crédito somente pode ser feito na contestação
- Art. 767 - A compensação, ou retenção, só poderá ser arguida como matéria de defesa
- S 18 A compensação, na Justiça do Trabalho, está restrita a dívidas de natureza trabalhista.
- S 48 A compensação só poderá ser arguida com a contestação.
- Essas matérias são diferentes da reconvenção (exercício de pretensão – pedido que será ou não conhecido) e da ação dúplice (a defesa é o próprio ataque em virtude do direito material posto em litígio – ex: ação de consignação em pagamento)
- Compensação (judicial; sem limite):
 - Obs. tanto a dívida da compensação quanto a condenação devem ser líquidas, vencidas e fungíveis
 - Ex. empregador utilizando em defesa: empregado motorista de ônibus que leva multa; tudo devidamente apurado e o motorista assume essa dívida o empregador, na contestação, pode dizer que, se for condenado, deve-se abater a dívida da multa
 - Diferente de dedução: reconhecimento de pagamento; pode ser feita de ofício
 - Diferente do art. 477, §5º: privada e feita pelo empregador no ato de dispensa do empregado; limitada a uma remuneração (§ 5º - Qualquer compensação no pagamento de que trata o parágrafo anterior não poderá exceder o equivalente a um mês de remuneração do empregado.)

* Reconvenção

Aplicação SUPLETIVA do CPC → art. 343, CPC

→ Na contestação

→ Requisitos:

1. Competência
2. Compatibilidade de ritos
3. Conexão entre as causas

G7 JURÍDICO

www.g7juridico.com.br

CPC Art. 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.

§ 1º Proposta a reconvenção, o autor será intimado, na pessoa de seu advogado, para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2º A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção.

§ 3º A reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro.

§ 4º A reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com terceiro.

§ 5º Se o autor for substituto processual, o reconvinte deverá afirmar ser titular de direito em face do substituído, e a reconvenção deverá ser proposta em face do autor, também na qualidade de substituto processual.

§ 6º O réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação.

PROVAS NO P TRABALHO

* Meio idôneo → alegação da parte

Art. 369, CPC

São admitidos todos os meios → legal ou moralmente legítimos

Art. 374, CPC
Fatos que pres-
cindem de prova

1. Notórios

2. Afirmados por uma parte e confessados pela outra.

3. Fatos incontroversos - Tema: IRR 135 ^{Indeferimento testemunha}
confissão ficta

4. Fatos em favor dos quais milita presunção

Obs:

Não afasta contraprova

www.g7juridico.com.br

- IRR 135 tese: O indeferimento da prova testemunhal fundamentado na presunção de veracidade decorrente de confissão ficta por desconhecimento dos fatos controvertidos pela parte ou seu preposto, em depoimento pessoal, não configura cerceamento de defesa.

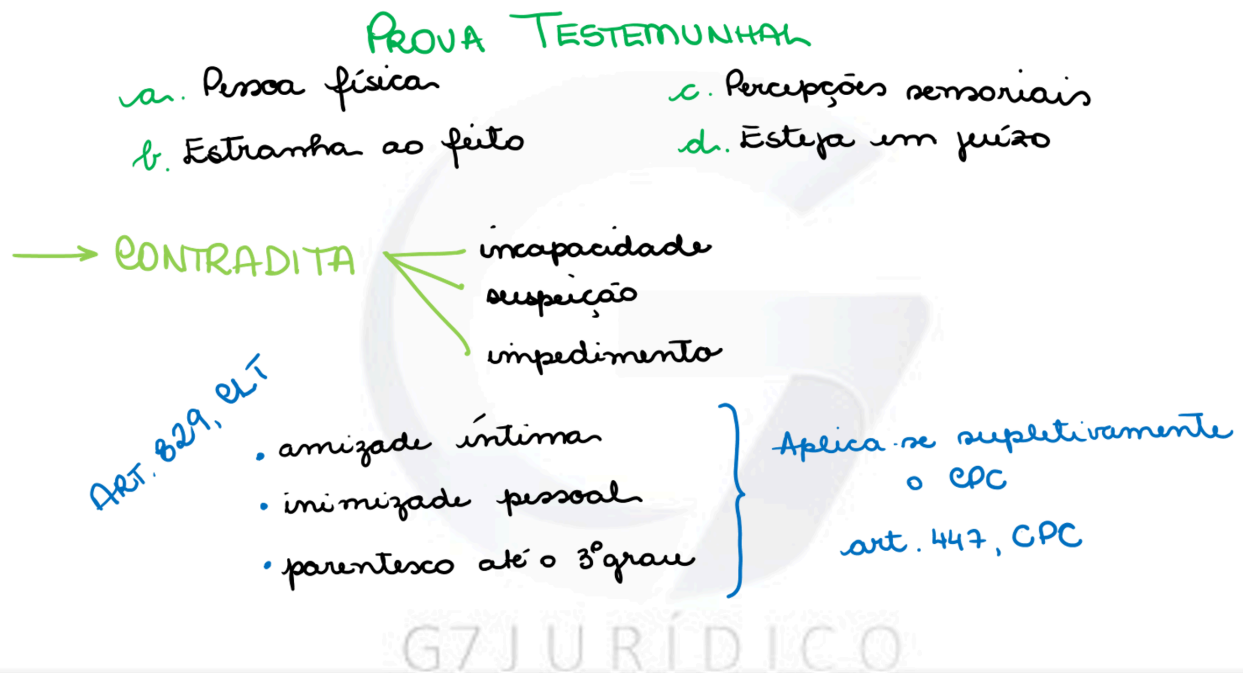
Observação

ART. 375, CPC → máximas de experiência

- Funções
1. Apuração dos fatos
 2. Valoração da prova
 3. Aplicação dos preceitos normativos
 4. Limite ao livre convencimento

www.g7juridico.com.br

- Conhecimento prévio do magistrado acerca de um tema: máximas de experiência
- CPC Art. 375. O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial.



www.g7juridico.com.br

- Contradita: momento processual para questionar incapacidade, suspeição ou impedimento
- Art. 829 - A testemunha que for parente até o terceiro grau civil, amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes, não prestará compromisso, e seu depoimento valerá como simples informação.
- CPC Art. 447. Podem depor como testemunhas todas as pessoas, exceto as incapazes, impedidas ou suspeitas.

§ 1º São incapazes:

I - o interdito por enfermidade ou deficiência mental;

II - o que, acometido por enfermidade ou retardamento mental, ao tempo em que ocorreram os fatos, não podia discerni-los, ou, ao tempo em que deve depor, não está habilitado a transmitir as percepções;

III - o que tiver menos de 16 (dezesseis) anos;

IV - o cego e o surdo, quando a ciência do fato depender dos sentidos que lhes faltam.

§ 2º São impedidos:

I - o cônjuge, o companheiro, o ascendente e o descendente em qualquer grau e o colateral, até o terceiro grau, de alguma das partes, por consanguinidade ou afinidade, salvo se o exigir o interesse

público ou, tratando-se de causa relativa ao estado da pessoa, não se puder obter de outro modo a prova que o juiz repute necessária ao julgamento do mérito;

II - o que é parte na causa;

III - o que intervém em nome de uma parte, como o tutor, o representante legal da pessoa jurídica, o juiz, o advogado e outros que assistam ou tenham assistido as partes.

§ 3º São suspeitos:

I - o inimigo da parte ou o seu amigo íntimo;

II - o que tiver interesse no litígio.

§ 4º Sendo necessário, pode o juiz admitir o depoimento das testemunhas menores, impedidas ou suspeitas.

§ 5º Os depoimentos referidos no § 4º serão prestados independentemente de compromisso, e o juiz lhes atribuirá o valor que possam merecer.

Observação

A. Amizade íntima

B. Função de confiança

C. Testemunha sem documento

ART. 828, CLT: "qualificada"

ART. 205, CPP: colher o depoimento

+

ART. 1º, 10.7115/83 → presunção

D. Testemunha que possui ação contra o mesmo EMDOR

§. 357, TST

IRR - tese - "ainda que idêntica"

≠ Troca de favores

G7 JURÍDICO

www.g7juridico.com.br

- Amizade íntima: supera o mero coleguismo de trabalho; ex. frequenta casa; sai junto; vida social conjunta
- Função de confiança: não basta o simples fato de exercer uma função de confiança para impedir de depor

- Testemunha sem documento: a parte deve ser ouvida
- Testemunha que possui ação contra o mesmo empregador: o simples fato de ter a reclamação não torna a testemunha suspeita, ainda que a ação seja idêntica. O juiz deve avaliar o caso concreto; diferente de troca de favores (jurisprudência entende que prejudica prova testemunhal, mas não basta, por si só, para afetar a prova)

E. Rol de testemunhas

IRR 64 - Não há nulidade ART. 825, CLT

F. ART. 819, § 2º, CLT

Intérprete → \$ sucumbente no processo
SALVO se BJJ

G. ART. 793-D, CLT

Multa → "intencionalmente"

1 a 10% valor da causa

↳ execução: nos próprios autos
Testemunha: 3º interessado
recurso

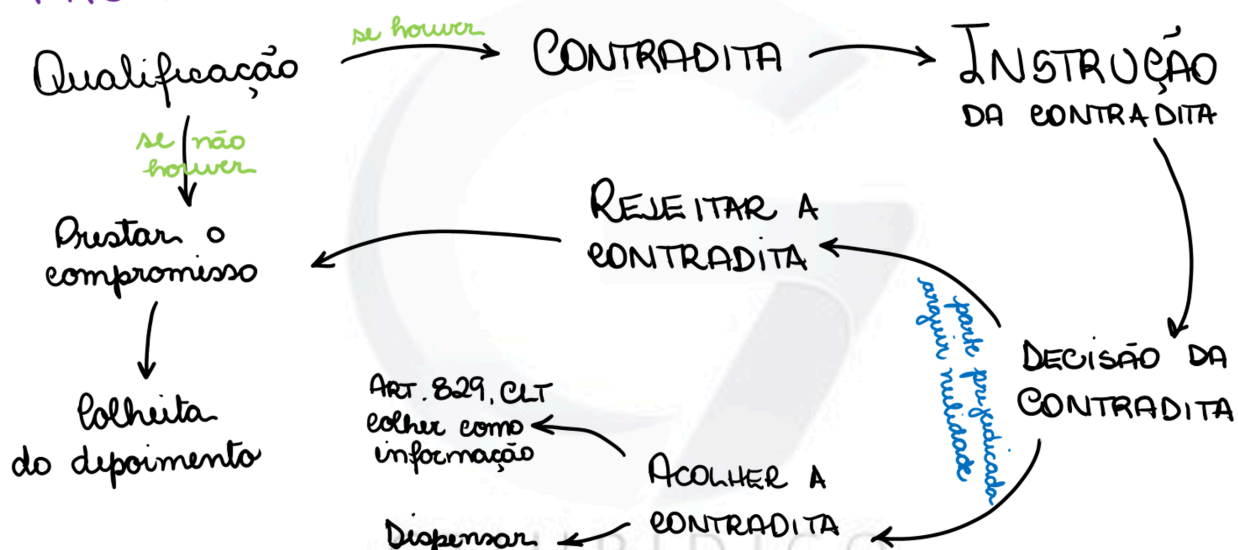
G7 JURÍDICO

www.g7juridico.com.br

- Rol de testemunhas: IRR 64 - Não configura cerceio de defesa o ato de indeferir o adiamento da audiência una ou de instrução quando a parte, intimada previamente, não apresenta o rol de testemunhas, tampouco, diante da previsão de comparecimento espontâneo (art. 825, caput, da CLT), justifica a ausência.
 - Art. 825 - As testemunhas comparecerão a audiência independentemente de notificação ou intimação.
 - Parágrafo único - As que não comparecerem serão intimadas, ex officio ou a requerimento da parte, ficando sujeitas a condução coercitiva, além das penalidades do art. 730, caso, sem motivo justificado, não atendam à intimação.
- Necessidade de intérprete: Art. 819 § 2º As despesas decorrentes do disposto neste artigo correrão por conta da parte sucumbente, salvo se beneficiária de justiça gratuita.
 - pago pela parte sucumbente no processo

- Multa para testemunha que, intencionalmente, alterar a verdade dos fatos para beneficiar alguma das partes
 - multa de 1 a 10% do valor da causa
 - em favor da parte prejudicada
 - execução nos próprios autos
 - testemunha se torna 3º interessado (pode apresentar recurso)
 - Art. 793-D. Aplica-se a multa prevista no art. 793-C desta Consolidação à testemunha que intencionalmente alterar a verdade dos fatos ou omitir fatos essenciais ao julgamento da causa. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)
- Parágrafo único. A execução da multa prevista neste artigo dar-se-á nos mesmos autos.

PROCEDIMENTO



www.g7juridico.com.br

- Qualificação da testemunha é o primeiro passo
- Atenção que não cabe recurso da decisão da contraditória
- Parte prejudicada pode arguir nulidade
- Há a possibilidade de colher como informação (caso acolhida a contraditória)

- Art. 829 - A testemunha que for parente até o terceiro grau civil, amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes, não prestará compromisso, e seu depoimento valerá como simples informação.